

《【문제15.3】

<사례>

甲은 乙을 상대로 소유권이전등기청구소송을 제기하여 항소심에서 승소하였다. 피고 乙은 이에 불복하여 2024. 4. 1. 상고장을 제출하였고, 대법원은 2024. 4. 15. 乙에게 상고기록접수통지서를 송달하였다. 乙은 상고이유서를 작성하던 중 지병으로 입원하게 되어, 통지서를 받은 날로부터 21일째 되는 날 예야 상고이유서를 우체국에 접수하였다.

한편, 乙이 제출한 상고이유서에는 원심판결이 법령의 해석을 그르쳐 대법원 판례와 상반되는 판단을 하였다는 내용이 포함되어 있었다. 대법원은 이 사건이 상고심절차에 관한 특별법 제4조에서 정한 심리불속행 사유에 해당하는지 여부를 검토하고 있다.

또한, 별개의 소송에서 丙은 丁을 상대로 손해배상을 청구하였으나 항소심에서 기각되었다. 丙은 상고심에서 항소심이 판단하지 않은 새로운 사실관계인 丁의 추가적인 불법행위를 주장하며 관련 증거를 대법원에 제출하였다. 대법원은 丙이 제출한 새로운 증거를 기초로 항소심 판결을 뒤집을 수 있는지 확인 중이다.

(물음1) 乙이 상고기록접수통지를 받은 날로부터 20일의 기간을 도과하여 상고이유서를 제출한 경우, 대법원이 민사소송법 제429조에 따라 취해야 할 조치와 만약 乙이 제출한 상고이유서에 직권조사사항에 해당하는 내용이 포함되어 있다면 재판 결과가 달라질 수 있는지 논하시오.》

<문제15.3의 물음1> 상고이유서 제출기한 도과에 따른 대법원의 조치와 직권조사사항 포함 시 재판 결과의 변화

I. 문제의 제기

- 사안에서 乙은 상고기록접수통지를 받은 후 법정기간인 20일을 경과하여 상고이유서를 제출하였고, 그 상고이유서에는 직권조사사항에 해당할 수 있는 내용도 포함되어 있는 상황이다. 쟁점으로 <상고이유서 제출기간을 도과한 경우 대법원이 민사소송법 제429조에 따라 어떠한 조치를 하여야 하는지>와 <상고이유서에 직권조사사항이 포함된 경우 그에 따라 재판 결과가 달라질 수 있는지>를 검토할 필요가 있다. 이하에서는 상고이유서 제출기간 도과의 효과와 직권조사사항이 있는 경우의 심리 및 재판 가능성을 논한다.

II. 상고이유서 제출기한 도과와 대법원의 조치

1. 상고이유서 제출기간의 성격

- 민사소송법 제427조는 상고인이 상고기록접수통지를 받은 날부터 20일 이내에 상고이유서를 제출하여야 한다고 규정하고 있다. 이 기간은 불변기간은 아니나, 소송절차의 신속을 기하기 위한 법정기간으로서 그 준수 여부는 엄격하게 판단된다.

2. 기한 도과 시의 원칙적 조치(상고기각판결)

(1) 민사소송법 제429조의 규정

- 상고인이 제427조의 기간 내에 상고이유서를 제출하지 아니한 때에는 상고법원은 변론 없이 판결로 상고를 기각하여야 한다. 이는 상고이유의 부존재를 법률상 추정하여 신속하게 절차를 종결하기 위함이다.

(2) 예외적 수리 가능성

- 대법원 판례에 의하면, 상고이유서 제출기한을 단 하루라도 도과한 경우에는 원칙적으로 기각 대상이다. 다만, 제출기한 내에 상고이유를 기재하지 않은 상고장을 제출하였더라도 대법원이 상고기각판결을 내리기 전까지 상고이유서를 제출하였다면 이를 참작해야 한다는 견해가 있으나, 현행법상 20일의 기한은 강행적 의미를 갖는다.

III. 직권조사사항이 포함된 경우의 재판 결과 변화

1. 민사소송법 제429조 단서의 취지

- 민사소송법 제429조 단서는 상고장에 상고이유가 적혀 있는 때 또는 직권으로 조사하여야 할 사유가 있는 때에는 기한 도과를 이유로 상고를 기각할 수 없다고 규정하고 있다. 이는 절차적 태만보다 실체법적 혹은 절차법적 중대 하자를 우선시하겠다는 입법적 결단이다.

2. 직권조사사항의 범위와 효력

(1) 범위

- 직권조사사항이란 소송요건의 존부, 전속관할 위반, 소송대리권의 흠결, 재판권의 부존재 등 법원이 당사자의 주장 여부와 관계없이 스스로 조사하여 판단해야 할 사항을 의미한다.

(2) 효력

- 乙이 제출한 상고이유서가 비록 20일의 기간을 도과하여 제출되었다 하더라도, 그 내용 중에 위와 같은 직권조사사항에 해당하는 중대한 하자가 포함되어 있다면 대법원은 제429조 본문에 따른 상고기각판결을 할 수 없다. 이 경우 대법원은 기한 도과 사실을 묵인하고 본안심리에 들어가 직권조사사항에 대한 판단을 내려야 한다.

IV. 사안의 적용

1. 乙의 상고이유서 제출과 기한 도과

- 乙은 2024. 4. 15. 통지를 받았으므로 그로부터 20일이 되는 날은 2024. 5. 5.이다. 乙이 21일째 되는 날에 우체국에 접수하였다면 이는 명백한 기한 도과에 해당한다. 지병으로 인한 입원은 특별한 사정이 없는 한 민사소송법상 추완 사유나 기한 연장 사유로 인정되기 어렵다. 따라서 원칙적으로 대법원은 무변론 상고기각판결을 내려야 한다.

2. 직권조사사항 포함 시의 결과

- 그러나 乙이 늦게 제출한 상고이유서에 단순한 법리 오해나 사실인정의 오류를 넘어, 소송요건 흠결과 같은 직권조사사항이 포함되어 있다면 상황은 반전된다. 민사소송법 제429조 단서에 의해 대법원은 기한 도과를 이유로 상고를 기각할 수 없으며, 해당 직권조사사항을 심리하여 원심판결의 적법성을 판단해야 한다.

3. 상반된 판단(제4조 사유)과의 구별

- 乙이 주장한 대법원 판례와 상반되는 판단은 상고심절차 특별법상의 심리불속행 제외 사유일 뿐, 그 자체로 민사소송법 제429조 단서의 직권조사사항은 아니다. 따라서 乙이 제출한 내용이 단순한 판례 위반 주장이라면 기각을 면할 수 없으나, 별도의 소송요건 흠결 등이 포함되어 있다면 재판 결과는 기각에서 본안심리(파기 혹은 기각)로 달라지게 된다.

V. 결론

- 乙이 상고이유서 제출기한을 도과한 경우 대법원은 원칙적으로 민사소송법 제429조 본문에 따라 변론 없이 판결로 상고를 기각하여야 한다. 그러나 乙이 제출한 상고이유서에 소송대리권 흠결이나 전속관할 위반 등 직권조사사항이 포함되어 있다면, 대법원은 기한 도과를 이유로 상고를 기각할 수 없으며 해당 사유를 심리하여 판결해야 하므로 재판 결과는 달라진다.